



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/547/2018

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	עו"ד גרופר-שגיא ת.ז. 056141468	תובעים
7	אמויאל צביה סילביה, ת.ז. 054551072	
8	גילאון שולמית, ת.ז. 051221513	
10	גרינר שלום, ת.ז. 042089334	
12	דהן רוזיט, ת.ז. 078703071	
13	ויסיאגין אלה, ת.ז. 320600745	
14	טראן דמיטרי, ת.ז. 306060278	
15	כהן פלורית, ת.ז. 055514368	
16	לין לריסה, ת.ז. 321378465	
17	סדה נסים, ת.ז. 54991377	
19	קוזלנקו רוסלן, ת.ז. 314471087	
20	קוזלנקו טטיאנה, ת.ז. 314471111	
21	קוליסניצ'נקו ליודמילה, ת.ז. 321378150	
22	קיסלב רוזה, ת.ז. 309328821	
23	רשטינקוב ריטה, ת.ז. 317119071	
24	שוליק טטיאנה, ת.ז. 322191024	
25	שופנסקי טטיאנה, ת.ז. 332697382	
26	שלום גל, ת.ז. 032126658	



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

27 שרון שמעון שימי, ת.ז. 037033602

כולם באמצעות ב"כ: עו"ד גרופר-שגיא חנה
ת.ד. 9713, חיפה, מיקוד 31096
טל': 050-8285510 פקס: 153-48510473

נגד

נתבעים

- 1 דהן נורית, ת.ז. 027142405
שד ההגנה 49, חיפה
- 2 דהן שלום, ת.ז. 028685642
שד ההגנה 49, חיפה
- 3 לוי יוסף רחמים, ת.ז. 054569017
- באמצעות ב"כ: עו"ד בלסיאנו רועי
נתנזון 5, ת.ד. 3416
חיפה, מיקוד 31340
טל': 04-8200412 פקס: 04-8258535
- 4 מדבדב מיכאל, ת.ז. 317907509
שד ההגנה 49, חיפה
- 5 לובבין מדבדב מרגריטה, ת.ז. 307430512
שד ההגנה 49, חיפה
טל': 054-8171091 פקס: 04-8427770

פסק דין

1. עסקינן בשאלה האם יש להורות לנתבעים להרוס את הקירות שנבנו בין קומת העמודים של מבנה III לחצר המצויה בעורפו של המבנה; לסלק גדרות שהקימו בחצר המשותפת המצויה בעורף מבנה III, ולבנות שביל מעבר המוביל ממבנה II לקומת העמודים של מבנה III חלף השביל שהרסו. כן התבקש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

להורות לנתבעת מס' 1 להשיב לתובע מס' 2 סך של 500 ₪ שגבתה ממנו לצורך עקירת גדר חיה והקמת הגדר אותה מבוקש לסלק.

2. הבית מושא ההליך מורכב משלושה מבנים, כל מבנה בן ארבע כניסות, ובכל כניסה שמונה דירות, כך שקיימות בבית סך הכל 96 דירות. הבית נמצא בשדרות ההגנה, חיפה, ומזוהה כחלקה 8 בגוש 10918 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעים הם בעלים של דירות במבנה II ובמבנה III, והנתבעים הם בעלים של 3 דירות במבנה III.

3. התביעה הוגשה במקור ע"י 27 תובעים אך בהמשך ביקשו מקצת התובעים להימחק מהתביעה באופן שנותרו 19 תובעים.

טענות התביעה-

4. כעשר שנים טרם הגשת התביעה בנה מאן דהוא קיר בקומת העמודים של מבנה III על מנת למנוע מעבר של עוברי אורח דרך קומת העמודים של מבנה III לרחוב. על אף האמור נותר שטח מעבר צר שאפשר מעבר בקומת העמודים של מבנה III, לצד אותו קיר.

5. ב-20.7.18 ביצעו נתבעים 1-3 עבודות בשטח המשותף שהביאו למניעת מעבר של עוברי אורח, ובכללם התובעים, שבביל ששימש אותם למעבר דרך קומת העמודים של מבנה III לרחוב (להלן: "השביל"). לצורך כך הם עקרו גדר חיה בגובה של כ-2 מטר שהייתה נטועה בחצר המשותפת, הרסו מחצית מהשביל שעבר לצד אותה גדר, הקימו גדר רשת ובנו קיר לבנים אשר מונעים את המעבר באותה חצר. נתבעים 4 ו-5 השתלטו על חלק אחר בחצר המשותפת וניכסו אותה לעצמם באופן שגידורה הותיר מרווח צר ובלתי סביר למעבר בשטח המשותף.

7. כפועל יוצא מעבודות אלו גם נמנעת מהתובעים האפשרות להשתמש באותה חצר משותפת והיא צמודה, הלכה למעשה, למקצת מבעלי הדירות בכניסות ב' ו-ג' במבנה III.

8. השביל שנהרס שימש למעלה מ-50 שנה לצורך כניסה ויציאה מהבית המשותף לרחוב. פעולות הנתבעים בוצעו ללא הסכמת יתר בעלי הדירות בחלקה ומשכך אין לאפשר אותן.

9. מקצת התובעים הם אנשים עם מוגבלות ומקצתם מטופלים בילדים, בנכדים או בנינים. משנהרס השביל נדרשים בעלי הדירות במבנה II להגיע לרחוב באמצעות שבילים קיימים אחרים אשר מאריכים באופן ניכר את דרכם אל תחנת תחבורה ציבורית המצויה ברחוב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

10. יש להורות לנתבעים לבנות מחדש שביל מעבר ברוחב של כ-2 מ' בתוואי בו היה קיים השביל הקודם, להורות להם להסיר את קירות הבטון ו/או הלבנים שנבנו בקומת העמודים של מבנה III, ולהורות להם להסיר את הגדרות שהקימו בחצר המשותפת.
11. כן מבוקש להורות לנתבעת 1 להשיב לתובע 2 סך של 500 ₪ אותם גבתה ממנו בעבור עקירת הגדר החיה, שלא כדין.
טענות ההגנה-
12. מקצת התובעים, ובכללם תובעת מס' 1, אינם רשומים כבעלי זכויות במקרקעין, הם אינם רשאים להגיש תביעה זו למפקחת על רישום המקרקעין, ומשכך יש למחוק אותם מהתביעה.
13. התובעים לוקים בחוסר ניקיון כפיים שכן הם סגרו בגדרות ובשערים עם מנעול חלקים נרחבים מהחצר המשותפת המצויה מאחורי ביתם באופן שלכל כניסה במבנה II קיימת חצר מגודרת המשמשת את אותה כניסה שימוש ייחודי.
14. לבעלי הדירות במבנה II קיימות למצער 4 חלופות טובות למעבר מביתם לשדרות ההגנה.
15. הגב' יהודית איצקוביץ, מי שהייתה בעלים של דירה במבנה III, בנתה לפני כ-20 שנה, על חשבונה, את השביל על מנת שהוא ישמש אותה לטובת עסק של גן ילדים שהיא ניהלה בדירתה. השביל היה ברוחב של כ-80 ס"מ, ונועד לקצר את דרכם של ילדי והורי הגן. השביל נבנה למורת רוחם של יתר בעלי הדירות במבנה III. לצדו של השביל הייתה קיימת גדר חיה.
16. בבית המשותף קיימת חלוקת שימוש שבנוהג של הרכוש המשותף מכוחה כל מבנה מתנהל בנפרד ומשלם באופן נפרד בעבור תחזוקת הרכוש המשותף המצוי בתחומו, לרבות תחזוקת החצר המשותפת הסמוכה אליו. כפועל יוצא, כל מבנה גידר בגדרות רשת או ברזל את החצר המצויה בתחום המבנה, כולה או חלקה, והוא נושא בכל עלויות תחזוקתה.
17. לאור האמור, לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות במבנים I או II לצורך הותרת הגדרות המצויים בחצר שבשימוש מבנה III, וכן לא נדרשת הסכמתם להריסה או להקמה של שביל באותה חצר. לראייה, על אף שבעלי הדירות במבנה III בנו קיר המפריד בין קומת העמודים לחצר, בעלי הדירות במבנה II לא מחו על כך.
18. בפסיקה נקבע כי התקנת גדר המבדילה בין הרחוב לבין שטח הבית, באופן שאינה מונעת גישה למתקני הרכוש המשותף, היא בגדר שימוש סביר שאינו דורש את הסכמת יתר בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

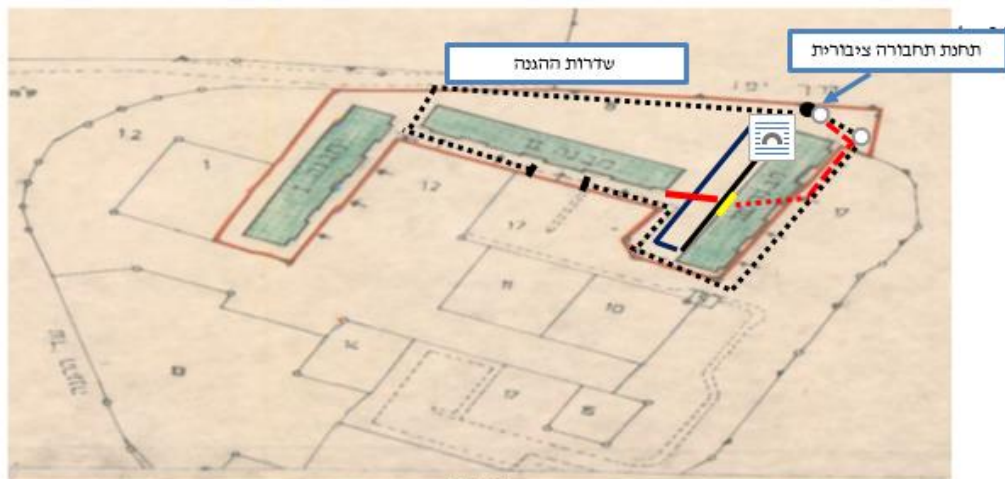
מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

19. מעבר בעלי דירות מתחת לקומת העמודים במבנה III גרמה להפרעה קשה לבעלי הדירות באותו המבנה שכללה רעש והשלכת פסולת.

ההליכים בתיק-

ביום 4.9.18 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. טרם שאתכבד ואפרט את ממצאי הביקור במקום, מצאתי לצרף קטע מתשריט רישום הבית המשותף, על גביו הוספו על-ידי סימונים והערות במיקום משוער, שלא בהתאם לכללי המדידה התקינים, על מנת להקל על הבנת ממצאי הביקור במקום אשר יתוארו להלן.



20. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

שלושת המבנים I, II, III, מהווים יחדיו בית משותף אחד.

עורף המבנה II פונה לכיוון שדרות ההגנה. בין המבנה לרחוב קיימת חצר תחומה ומגודרת באמצעות גדרות רשת. בין החצר המגודרת לבין הרחוב מפרידה שדרת צמחים רחבה אשר מונעת מעבר מהחלקה אל הרחוב.

בחלקה קיימים שבילים שנבנו לפני שנים רבות. הללו הודגמו על-ידי בתשריט לעיל בקו כחול רציף. שבילים אלו משמשים את כלל בעלי הדירות בחלקה וכן עוברי אורח לשם גישה מהרחוב אל כל אחד מהמבנים בבית ולהיפך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/547/2018

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

במיקום המודגם לעיל בקו אדום רציף היה קיים שביל אשר אפשר מעבר של בעלי הדירות ושל עוברי אורח דרך קומת העמודים של מבנה III אל מחוץ לחלקה. במועד הביקור במקום חלק ניכר מהשביל כבר לא היה קיים.

א. מדובר בשלושה מבנים (I, II, III) המצויים על אותה חלקה. עורף מבנה II פונה לשדרות ההגנה בחיפה, ציר ראשי בעיר. בין המבנה לרחוב קיימת חצר תחומה ומגודרת באמצעות גדרות רשת. בין החצר המגודרת לבין הרחוב מפרידה שדרת צמחים רחבה אשר מונעת מעבר מהחלקה אל הרחוב.

ב. בעורף מבנה II בסמוך למבנה III קיימת תחנת תחבורה ציבורית המשרתת את בעלי הדירות בבית.

ג. במיקום המודגם לעיל בקו אדום רציף היה קיים שביל שנבנה לפני שנים רבות. שביל זה אפשר מעבר של בעלי דירות ושל עוברי אורח דרך קומת העמודים של מבנה III אל החלקה ומחוצה לה. במועד הביקור במקום נותרה כמחצית מהשביל לאחר שהיתרה נהרסה וסולקה.

ד. במיקום המודגם לעיל בקו צהוב בנוי קיר מבטון או מבלוקים אשר חוסם חלקית את המעבר מקומת העמודים לחצר ולהיפך. לצד קיר זה נבנה קיר בלוקים נוסף שלא טויח.

ה. בתוואי המודגם לעיל בקו שחור רציף הוצבו גדרות אשר תוחמות את החצר בעורף מבנה III, הן הגדרות מושא ההליך.

ו. בקווקו אדום הודגמה הדרך שבעלי הדירות במבנה II עברו מדירתם לתחנת התחבורה הציבורית טרם שנהרס השביל ותוחמה החצר. בקווקו שחור מודגמות הדרכים שצריכים בעלי הדירות במבנה II לעבור כיום בעקבות הריסת הדרך ותחימת החצרות.

21. בקשה למתן צו עשה זמני שיורה על הקמת השביל והסרת הגדרות נדחתה על-ידי בהחלטה מיום 13.9.18.

22. בדיון שהתקיים ביום 5.11.18 ביקשו נתבעים 4 ו-5 להימחק מכתב התביעה לאחר שהצהירו לפרוטוקול כי הם מסכימים למתן פסק דין כנגדם בהתאם לשיקול דעתי, לרבות כזה שיורה על הסרת הגדרות בקומת הקרקע בסמוך לדירתם. לאור התנגדות התובעים למחיקתם נותרו נתבעים 4 ו-5 צד להליך, והתיק נקבע לדיון הוכחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/547/2018

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

23. ביום 2.4.19 וביום 10.9.19 התקיימו דיוני הוכחות במהלכם העידו מטעם התובעים: אלכס צביבק, מפקח באגף הפיקוח על הבנייה בעיריית חיפה, מירי זליקוביץ, בעלת דירה במבנה III ותובעת מס' 1. מטעם ההגנה העידו: נתבעת מס' 5, נתבע מס' 3 ונתבעת מס' 1.

24. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב. לסיכומי התובעים צורפו מסמכים מהם מצאתי להתעלם נוכח העובדה שביום 10.9.19 תם שלב הבאת הראיות, ולא ניתנה על ידי החלטה המאפשרת הבאת ראיות נוספות במסגרת הסיכומים. כעת נותר לי להכריע בתביעה.

דיון והכרעה-

25. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

טענות מקדמיות-

26. הנתבעים טענו כי תובעת מס' 1 אינה בעלת דירה בבית, ומשכך לא הייתה רשאית להגיש תביעתה זו. בדיון שהתקיים ביום 27.8.18 הצהירה תובעת מס' 1 לפרוטוקול (עמ' 4 שורות 3-5) כי הדירה אמנם רשומה ע"ש אמה, אשר נפטרה כ-5 שנים קודם לכן, אך בידיה צוואה בה מצוין כי היא יורשת של מחצית הזכויות בדירה, ומתגוררת בה מעל 40 שנה. הצוואה לא הוצגה וגם לא הוגשה לתיק.

27. סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע לעניין הסמכות כדלהלן: "72 (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתיים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח. (ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה ש**מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך**, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

28. על פי סעיף 73 לחוק המקרקעין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח הם:

"(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

29. משלא הוצגה ע"י התובעת כל ראיה לכך שהיא יורשתה של אמה המנוחה, הרשומה כבעלת דירה בבית, ומשלא הוצגה כל ראיה לכך שהיא מחזיקה בדירה מטעמה, נוכח הסמכות שהוקנתה לי בחוק המקרקעין, לא מצאתי כי קיימת לתובעת מס' 1 הסמכות להגיש תביעה זו לפניי, ואני מורה על מחיקתה מההליך.

30. על אף האמור, אין חולק כי התביעה הוגשה ע"י 18 תובעים נוספים אשר ייפו את כוחה של תובעת מס' 1 לייצגם בהליך, ותביעתם בעינה עומדת.

31. טענה נוספת שטענו הנתבעים היא כי לכל הדיונים התייצבה מקרב התובעים רק תובעת מס' 1 מה שמראה כי לאף אחד מהתובעים, מלבד לתובעת מס' 1, לא היה עניין בתביעה זו. לטענתם, בהיעדר התייצבותם של יתר התובעים יש להחיל את תקנה 157(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") ולמחוק את התביעה.

32. עיון בתיק מראה כי התובעים, כאמור, חתמו על ייפוי כוח המייפה את כוחה של תובעת מס' 1, שהיא עו"ד בהכשרתה, לייצגם בהליך. ייפוי הכוח הוגש לתיק ביום 30.8.19. מרגע שמונה לאדם עו"ד שייצגו בהליך הוא אינו חייב להתייצב לדיונים ודי בהתייצבות בא כוחו. באופן דומה לא קיימת חובה בדין שכן התובעים יעידו. בתביעה שהוגשה ע"י 19 תובעים חסכון בזמן שיפוטי יקר מחייב שלא כולם, אף לא מרביתם יעידו. בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, לתובעים שמורה הזכות להחליט מי יעיד מטעמם, כשלצד זכות זו קיימת לנתבעים הזכות לזמן לעדות כל בעל דין שבחר שלא להעיד לעדות כעד מטעמם. הנתבעים לא ביקשו להזמין מי מהתובעים לעדות, גם לא בתום פרשת התביעה, ואין להם להלין בעניין זה אלא על עצמם. ויוטעם, בחירת התובעים להעיד עדים אחרים מטעמם אינה מלמדת על כך שהתובעים שלא העידו זנחו את תביעתם.

לגופה של התביעה-

33. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר "רכוש משותף" כדלהלן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

34. סעיף 2 לתקנון המצוי, החל על הבית, קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 8/547/2018

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

35. בע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1995) נפסק כי: "המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

ההלכה קובעת כי "על מנת להסיק ויתור מהתנהגות או ראייה אחרת, חייבת ההתנהגות להיות ברורה וחד משמעית ולהעיד על גמירות דעת, ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר" (ע"א 7388/97 עיזבון משה שמיר ז"ל נ' דולב שמיר, פ"ד נג(1) 596 (1999)).

36. לאורם של עקרונות אלו אבחן להלן את השינויים שבוצעו בבית במהלך השנים.

השביל-

37. במסמכי רישום הבית המשותף לא מודגמים כל השבילים המצויים כיום בתחום החלקה. השבילים שהודגמו בתשריט לעיל בקווקו אדום ובקווקו שחור הוספו על ידי לצורך הנוחות ולא הודגמו במקור. כיום קיימים בחלקה השבילים שהודגמו בתשריט לעיל בקווקו שחור וכן נותר קטע קטן מהשביל מושא ההליך, שסומן לעיל באדום. מרביתו של השביל נהרס ופונה מהמקום עובר להגשת התביעה. השביל שהיה קיים מודגם היטב בתמונות בת/4.

38. מעדות הגב' מירי זליקוביץ, בעלת דירה במבנה III שאינה צד להליך, בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 2.4.19 שורות 43 ואילך, עלה כי השביל היה קיים למעלה מ-45 שנים. לראייה הגישה העדה תמונות בהן היא נראית מצולמת כילדה הניצבת על אותו השביל. העדה העידה כי התמונה צולמה לפני 45 שנים. התמונות הוגשו וסומנו ת/13. העדה העידה בשורות 12-13, עמ' 7 לפרוטוקול, כי השביל שימש אותה כילדה וכן שימש ילדים אחרים במבנה לצורך מעבר. ראו גם עדותה אודות קיומו של השביל משך 50 שנה בעמוד 8 לפרוטוקול, שורות 32-36. עדה זו לא נמנתה, כאמור, על הצדדים להליך ועדותה הייתה נטולת אינטרסים ואמינה עליי. לעניין אמינותה אציין גם כי לכאורה צריך היה להיות לה אינטרס לכך שהשביל לא ייבנה חזרה, שכן מעדותה עלה כי חדר השינה שלה מצוי ממש מעל אותו השביל אשר לטענת הנתבעים השימוש בו גרם להפרעה ולרעש, ראו עדותה בעניין עמ' 8 לפרוטוקול, שורות 35 ואילך. וראו עדות נתבע מס' 3 בעניין הרעש שנגרם מהשימוש בשביל בעמ' 4 לפרוטוקול מיום 10.9.19 שורות 39-42.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

39. תובעת מס' 1 העידה בעמ' 9, שורה 17 כי היא גרה בבית 43 שנים, וכן העידה בשורה 23 לפרוטוקול, כי כל אותן שנים עברו אנשים בשביל על מנת לקצר את הדרך מהרחוב אל מבנים II ו-I ולהיפך. מעדותה עלה כי הריסת השביל פגעה בה ובבעלי דירות אחרים בבית מאוד היות שהם נדרשים כיום לעשות דרך ארוכה יותר מביתה לרחוב, ראו עדותה בעמ' 11 לפרוטוקול, שורות 41 ואילך, וראו עדותה גם בעמ' 12 לפרוטוקול, שורות 21-40. עדותה הייתה אמינה עלי ותאמה את עדות הגב' זליקוביץ ואת התמונות שהוגשו המוכיחות קיומו של השביל שנים רבות. עדותה גם תאמה את התרשמותי בביקור במקום כי הדרך שצריכים לעבור בעלי הדירות ועוברי אורח בשבילים שנותרו לאחר הריסת השביל מושא ההליך ארוכה באופן משמעותי מהדרך שעברו בשביל טרם הריסתו, הדבר נכון במיוחד ביחס לבעלי הדירות במבנה II.

40. בכתב התביעה נטען כי הריסת השביל בוצעה ביום 20.7.18. האמור לא הוכחש ע"י הנתבעים.
41. הריסת השביל בשנת 2018, היוותה, למעשה, שינוי מצב שהיה קיים במקום משך כ-50 שנים.
42. הגברת זליקוביץ העידה כי ראתה בקיץ האחרון את נתבע מס' 3 מבקש מפועל שהביא למקום להרוס את השביל, וראתה את הדחפור שהרס אותו, וכן ראו עדותה בעמ' 8, שורות 1-2 לפרוטוקול. נתבע מס' 3 אישר בעדותו, בעמ' 5 שורות 5-7 לפרוטוקול, כי הוא זה שדאג להריסתו של השביל.
43. טענת הנתבעים כי השביל נבנה רק לפני 20 שנים ע"י הגב' איצקוביץ לצורך מעבר לגן הילדים שניהלה לא הוכחה. התובעים הגישו תצהיר של הגב' איצקוביץ בו היא מכחישה טענה זו, סומן ת/27. הנתבעים מנגד הגישו תצהיר של הגב' פנינה גולדרינג, בעלת דירה בבית, בו נטען כי השביל נבנה ע"י הגב' איצקוביץ, סומן נ/4. לא מצאתי ליתן משקל ראייתי לאף לא אחד משני התצהירים היות שלא הוריתי על הגשת תצהירי עדות ראשית בתיק והואיל ושני המצהירים לא התייצבו לדיוני ההוכחות על מנת להיחקר על תצהיריהם.

44. הנתבעים נמנעו מלהזמין את הגב' איצקוביץ לעדות, על אף שלטענתם היא בנתה את השביל לפני 20 שנים. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי :

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

45. מכל מקום, בין אם השביל נבנה, ע"י הגב' איצקוביץ, אשר ממילא אינה צד להליך, ובין אם נבנה ע"י מאן דהוא אחר, אין שוכנעתי כי השביל היה קיים מקדמת דנא או למצער 45 שנים, הפך להיות מצב קיים בחלקה משך עשרות בשנים ושימש את בעלי הדירות בחלקה ללא מחאה מצד מיהו בעניין.

46. הנה כי כן, ובהתאם להוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי, נתבע מס' 3, אשר הודה, כאמור, כי הוא זה שהרס את השביל, לא היה רשאי להרוס את השביל על דעת עצמו ללא שהתקבלה לכך הסכמתה של האסיפה הכללית של הבית (מקרב בעלי הדירות בכל שלושת המבנים).

47. לאור האמור, אני מורה לנתבע מס' 3 להשיב את המצב לקדמותו ולבנות חלף השביל שנהרס שביל ברוחב 1 מ'. האמור יבוצע בתוך 90 יום מיום קבלת פסק הדין. ככל שבפרק הזמן עד למועד שנקבע להריסה תאשר האסיפה הכללית של הבית (שתכונס כדין לגבי שלושת המבנים לבקשת הנתבע) שלא להקים את השביל חזרה, תחייב החלטה זו חלף הצו שניתן.

הקיר-

48. כפי שצוין לעיל, ממבנה II למבנה III הוביל השביל מושא ההליך דרך קומת העמודים של מבנה III, וממנו אל מחוץ לחלקה. בביקור שקיימתי במקום, וכן מהתמונות שהוגשו לתיק, עולה כי בקצה השביל, בכניסה לקומת העמודים של מבנה III, נבנה קיר שחסם את המעבר של הולכי הרגל אל קומת העמודים של מבנה III. קיר זה מודגם בבירור בתמונות ת/10 וכן בתמונות בת/4 (להלן: "הקיר").

49. היות שקומת העמודים של מבנה III היא רכוש משותף נהיר כי הקיר נבנה ברכוש המשותף.

50. התובעים הביאו לעדות את מר צביבק, מפקח בנייה באגף הפיקוח על הבנייה בעיריית חיפה, אשר העיד בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 2.4.19, שורות 15-24, כי הקיר נבנה בשנת 2004. לראייה הגיש העד מסמכים ותמונות מתיק הבניין הכוללים תלונה שהוגשה בנוגע להקמת "קיר שמונע מדיירים לעבור".

51. הגברת זליקוביץ, שהעידה מטעם התביעה, אישרה בעדותה כי הקיר היה קיים עוד קודם להסרת השביל, וציינה כי על אף שנבנה הקיר ניתן היה לעבור דרך הפתח שהיה קיים לצדו של הקיר שנבנה, ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 21 ואילך.

52. תובעת מס' 1 העידה אף היא, בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 1-2, כי גם לאחר בניית הקיר החוסם נותר מעבר דרך קומת העמודים לצד הקיר החוסם. לראייה הגישה את תמונות ת/4 מהן עולה כי על אף שנבנה קיר חוסם בקצה השביל, נותר מעבר לצד אותו הקיר אל קומת העמודים במיקום שסומן X בתמונה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

53. לצד קיר זה נבנה קיר בלוקים נוסף שאינו מטויח. קירות הבלוקים נושאים כיתובי גרפיטי והם אינם אסתטיים. ניתן לראות את הקירות בתמונה מוצגת/4.
54. בביקור במקום התרשמתי כי בכל שלושת המבנים קיימת קומת עמודים מפולשת דומה, בהן לא קיימים קירות דוגמת הקירות מושא ההליך. מהביקור במקום, כמו גם מעדויות הצדדים עלה כי מדובר בתוספת מאוחרת שנבנתה בבית באופן לא אסתטי שפוגע במראה הבית.
55. מחומר הראיות עלה כי הקיר נבנה כ-14 שנים טרם הגשת התביעה, ולאחריו בזמן שאינו ידוע הוסף קיר בלוקים נוסף לצדו. לגבי שניהם לא הוכח כי התקבלה הסכמה של האסיפה הכללית להקמתם. הקירות זרים לקומת העמודים במבנה זה כמו גם ליתר קומות העמודים, ופוגעים במראה הבית.
56. הנה כי כן, מששוכנעתי כי הבניה נעשתה במחטף ע"י מי מבעלי הדירות בבית למורת רוחם של בעלי הדירות בבית שאף התלונו עליו בעירייה, כי הקמתם פוגעת במראהו של הבית ושלא התקבלה לגביו הסכמה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי, נכון לטעמי להורות על הריסתם והשבת המצב לקדמותו.
57. יחד עם זאת, היות שכל העדים שנשמעו בתיק העידו כי הם אינם יודעים מי בנה את הקירות (ראו לדוגמא עדות תובעת מס' 1 בעמוד 10 לפרוטוקול, שורות 3-4) לא מצאתי לחייב מי מהנתבעים בהריסתם.
58. התובעים יהיו רשאים להרוס את הקירות ולהשיב את המצב לקדמותו על חשבונם, ולחלופין, יהיו רשאים לכנס אסיפה כללית מקרב בעלי הדירות בכל המבנים אשר על סדר יומה תעמוד ההצעה שהנציגות הכללית תהרוס את הקירות במימונם של כל בעלי הדירות בבית.
- תחימת החצר-
59. בסעיף 62 (א) לחוק המקרקעין נקבע כי הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית. וזו הוראת החוק בעניין:
- "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות."**
60. היות שאין מחלוקת כי אף חצר לא הוצמדה למי מדירות הבית, הרי שכל החצרות בחלקה הן רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

61. הנה כי כן, עולה השאלה האם רשאים היו הנתבעים או מי מבעלי הדירות במבנה III לתחום את החצר המצויה בעורף המבנה.
62. בעניין זה, ולאור הוראת סעיף 62 (א) לחוק המקרקעין, ברי כי הנתבעים לא היו רשאים לתחום את החצר לשימוש הבלעדי, שכן תפיסת חזקה ייחודית בחצר כמוה כהוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה, מה שאינו אפשרי ללא הסכמת כל בעלי הדירות.
63. לאור זאת, יש לבחון האם התקנת הגדרות בעורף מבנה III נועדה להקנות למי מהנתבעים חזקה ייחודית באותו השטח או שמדובר בתחימה שאין עמה תפיסת חזקה ייחודית.
64. מעדות תובעת מס' 1 עלה כי נתבעים מס' 4 ו-5 גידרו ותחמו שטח מהחצר המשותפת באופן שמונע מיתר בעלי הדירות בבית שימוש ברכוש משותף זה, לראייה הגישה תמונה שהדגימה חצר ללא גדרות טרם תחימת השטח, התמונה הוגשה וסומנה ת/22.
65. הגב' מירי זליקוביץ, שהעידה מטעם התביעה, העידה כי לפני כ-5 שנים התקינה נתבעת מס' 5 גדרות, דלת, מנעול וסוכך בחצר המשותפת באופן שאפשר כניסה לאותה חצר רק ברשותה וברשות מספר בעלי דירות נוספים בבית שאחזו במפתח. עוד עלה מעדותה כי היא הציבה בחצר מתקנים פרטיים הכוללים: שולחנות, כיסאות, בריכה גדולה, בריכה קטנה ועשתה שם מנגל. לראייה הציגה את תמונות ת/15, ת/16. בתמונה ת/18 הודגמה הדלת, המסומנת X, ונראה בבירור כי היא נעולה. נתבעת מס' 5 לא הכחישה הטענה שהגישה לחצר שנתחמה היא דרך דלת זו בלבד, אך הכחישה את הטענה שהיא זו שביצעה את התחימה ואת הטענה שהשימוש בחצר היה שימוש ייחודי לה, ראו שורות 18-23 עמ' 7 לפרוטוקול וכן ראו עדותה בעמ' 7, שורות 37-38 לפרוטוקול.
66. למשמע העדויות ולאחר שעיינתי בתמונות שוכנעתי כי החצר נתחמה ונעלה באופן שמנע שימוש מכל בעל דירה מעוניין בבית.
67. מלבד תחימת הגדר ונעילתה, מעיון בתמונות שהוגשו עולה כי בחצר הוצבו דרך קבע מיטלטלין פרטיים השייכים למי מהנתבעים. בביקור במקום נחזו החצרות שהיו מגודרות וסגורות בשער/דלת להיות חצרות פרטיות.
68. נתבעת מס' 1 העידה כי עברה לגור בבית בשנת 2008, וכי בסמוך לכך התקינה גדר בחצר בעורף מבנה III על מנת למנוע מצעירים שישבו שם, שתו אלכוהול, עשנו נרגילה והשליכו פסולת מלהיכנס, ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול מיום 10.9.19 שורות 36-44. הנתבעת לא טענה כי החצר נועדה לשמש את כל בעלי הדירות בבית, ולא הכחישה את הטענה כי החצרות שנבנו נעולות וניתנות לשימוש של מספר בעלי דירות בבית בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

69. בעדויות הנתבעים עברה כחוט השני הטענה כי תחילת החצר נעשתה מתוך צורך, והיא נועדה למנוע מהולכי בטל ויושבי קרנות לשבת בחצר, לעשן ולשתות אלכוהול. אפילו הייתי משתכנעת כי אכן הולכי בטל פוקדים את החצר וגורמים בהתנהגותם למטרד לבעלי הדירות בבית, לא היה בכך כדי הצדק או מתן הכשר למי מהנתבעים לתחום את החצר וליטול בה חזקה ייחודית. יתרה מכך, אפילו התאפשר השימוש בחצר למספר בעלי דירות במבנה ולא רק לנתבעים מס' 1 ו-2, 4 ו-5 לא היה בכך כדי מתן הכשר לתפיסת חזקה ייחודית, לבטח לא כזו השוללת מבעלי דירות אחרים בבית כניסה לשטח החצר. וראו בעניין את עדות הגב' זליקוביץ, בעלת דירה באותו מבנה, בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 2.4.19 שורות 7 ואילך:

"הגינה הזו היתה בשימוש של ריטה היא סגרה את הכל בגדר וגם שמה דלת עם מנעול, היא לא אפשרה לאף אחד להיכנס בגינה המפתחות היו רק ברשותה, ברשות יוסי וחברים נוספים שלה שהם נכנסו לגינה הזו והיא לא אפשרה לאף אחד מהשכנים להכנס לשם, פשוט היא עשתה שימוש עצמי לגינה הזו, הכניסה מתקנים, שולחנות, כסאות, בריכה גדולה, בריכה קטנה..."

70. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי כל בעלי הדירות במבנה III החליטו בצוותא חדא על הקמת הגדרות על מנת שישמשו את כלל בעלי הדירות במבנה III. מחומר הראיות עלה כי הצבת הגדרות נעשתה על ידי מספר מצומצם של בעלי דירות בבית, וכי השימוש בחצרות באופן חופשי מתאפשר רק להם ולבעלי דירות ספורים נוספים להם ניתנה רשות או בתיאום מראש עימם.

71. יתירה מכך, אפילו היו הגדרות מותקנות בהחלטת רוב בעלי הדירות במבנה III לא היה בכך כדי להכשירן. ודוק- הניהול והשימוש של הרכוש המשותף צריכים להיעשות בדרך של ניהול ושימוש רגילים, שמשמעה פעולות שעל פי מהותו של הנכס, טיבו וייעודו הן טבעיות לגביו שכן החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה ברכוש המשותף לא יהיה לה תוקף לגביו, אלא אם הסכים לה (סעיף 12(ב) לתקנון המצוי). כמו כן, תפיסת חזקה בלעדית ברכוש המשותף, המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, השוללת לצמיתות את זכותם של יתר בעלי הדירות, צריכה להיעשות בהסכמת כולם, ואין הסכמת הרוב מועילה. זאת, מאחר שייחוד שטח של רכוש משותף לאחד או כמה מבעלי הזכויות מהווה פגיעה קניינית בזכויות הקנייניות של יתר בעלי הזכויות ברכוש המשותף (סעיף 62(א) לחוק המקרקעין; רע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987); ת"א (מחוזי י-ם) 18410/90 בן דוד נ' קסיס (פורסם בנבו, 9.6.1996).

72. הנתבעים טענו להגנתם כי מדובר בבית מורכב בו כל מבנה מתנהל באופן נפרד לחלוטין, ומשכך בעלי הדירות במבנה III היו רשאים לנהל את הרכוש המשותף שבתחום המבנה, לרבות החצר, כפי ראות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

עיניהם, ולבעלי הדירות במבנה II לא קיימת הזכות להתערב באופן הניהול או לדרוש את סילוק הגדרות, ראו בעניין זה את עדות נתבע מס' 3 ממנה עלה כי קיימת הפרדת ניהול בין המבנים, באופן שכל מבנה מתנהל בנפרד, לכל מבנה קיים ועד בית נפרד אשר משלם את החשמל, מטפח לבד את הגינות הסמוכות למבנה ונושא במלוא העלויות. מעדותו עלה כי בעורף מבנה II גם כן קיימות חצרות שנתחמו בגדר רשת אשר משמשות רק את בעלי הדירות במבנה II, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול מיום 10.9.19 שורות 16-24.

73. הגב' זליקוביץ אישרה בעדותה, בעמ' 9 לפרוטוקול מיום 2.4.19 שורות 5-7, כי גם במבנה II קיימות חצרות מתוחמות ברכוש המשותף. הדבר עלה אף בביקורי במקום. מצאתי כי החצר בעורף מבנה II נתחמה אף היא בגדרות ומוצבים בה מיטלטלין.

74. בעניין זה נכון להפנות להוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין שעניינה הפרדת ניהול אשר קובעת כדלהלן: **"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן – בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.**

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) אם נוכח שניסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור, יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א)."

75. כפי שמורנו הסעיף בית משותף מורכב הוא בית שהוגדר בתקנון המוסכם שנרשם במועד רישום הבית המשותף כבית מורכב. אין חולק כי הבית מושא ההליך לא הוגדר בתקנון מוסכם כבית מורכב בעת רישומו כבית משותף.

76. אמנם בסעיף 59(ב) ניתנה למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור בסעיף קטן (א) על אף שבעלי הדירות לא קבעו כי יתנהל ככזה בתקנון המוסכם, אם מצא לעשות כן, אך ברי כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מפעיל סמכותו זו ללא שבאה על כך תביעה מצד בעלי הדירות בחלקה, וללא שכל בעלי הדירות בחלקה הם צדדים להליך. בתיק זה בו רק מקצת מבעלי הדירות בחלקה הם צדדים להליך (כ-21 מתוך 96), ולא הוגשה ע"י בעלי הדירות תביעה להכיר בו כבית מורכב, ממילא אין בסמכותי לבחון אם הוא ראוי להתנהל ככזה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

77. יתרה מכך, בביקור שערכתי במקום לא מצאתי עדות לקיומה של חלוקה שבנוהג של החצרות בין המבנים או לקיומה של הסכמה שבהתנהגות לחלוקת החצרות. החצרות המצויות בהיקף מבנה I לא נתחמו, ורק החצרות המצויות בסמכות למבנים II ו-III נתחמו.

78. זאת ועוד, העובדה שקיים נוהג ולפיו כל מבנה מנהל את הרכוש המשותף המצוי בתחומו ונושא בעלויות תחזוקתו אינו הופך את הבית, מניה וביה, לבית מורכב כאמור בסעיף 59 (א) לחוק המקרקעין, ואינו מקנה לבעלי הדירות בכל מבנה את הזכות לקבל החלטות, ללא התייעצות עם יתר בעלי הדירות בבית, בעניין שינויים שמבוצעים ברכוש המשותף.

79. העובדה שבעלי הדירות במבנה II נתחמו את החצר המצויה בעורף המבנה שלהם ללא שקיבלו לכך את הסכמות יתר בעלי הדירות בחלקה יכול ומקימה עילת תביעה ליתר בעלי הדירות בבית כנגד תחימה זו, אך אין בה כדי לשמש היתר לנתבעים לתחום גם הם את החצר המצויה בעורף המבנה שלהם. וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לז' (2) 444, 450 (1983):

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

וכן ראו את הדברים שנקבעו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199, 229 (1999) אשר יפים גם לענייננו:

"השארית הבנייה הגבול על כנה במקרה הנדון עלולה לפתוח פתח לכך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש המשותף שבבית המשותף, וכל דאלים יגבר על שכניו שומרי החוק."
לעניין זה יפים דבריו הקולעים של כבוד השופט מני:

"המשיבים התנהגו בכל הפרשה הזו ביד רמה ובזלזול והתעלמות גמורה מכל אותן זכויות שהחוק מקנה למערערים כבעלי דירות בבית משותף. הם ידעו שהמערערים מתנגדים נמרצות לשינויים הנ"ל ולמרות זאת נהגו ברכוש המשותף כאילו זה היה רכושם הבלעדי. אם בתי-המשפט יעצמו עינם מהתנהגות זדונית שכזו כי אז ייהפך כל חוק הבתים המשותפים לפלסטר, ובמקום שמירת אפיו ושלמותו של הבית המשותף וקיום זכויותיהם וחובותיהם של דייריו לגביו ייהפך הנכס להפקר וכל דייר אלם יוכל לנהוג ולעשות בו כטוב בעיניו... פגיעה זו בנסיבות כפי שתוארו לעיל, דייה, לדעתי, כדי להצדיק מתן צו-עשה גם מבלי שיתלווה לפגיעה כל נזק ממשי."

גם העובדה שהחזרת המצב לקדמותו עלולה לגרום למשיבים נזק רב, אינה צריכה, לדעתי, לעמוד לרועץ למערערים, מאחר והמשיבים, כמו ידם, הביאו נזק זה על עצמם בעשותם את השינויים הנ"ל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

**תוך ידיעה מלאה מהתנגדות המערערים למעשיהם המהווים פגיעה חמורה בזכויות המערערים"
(ע"א 515/65 הנ"ל [14], בעמ' 293).**

במקום אחר הוסיף כבוד השופט גולדברג על דברים אלה באומרו, כי:
"אם תותר הרצועה, ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף, שאינן אפסיות עד שכל בר-דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד כדי כך שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם" (ע"א 93/81 הנ"ל [4], בעמ' 450. ראו גם: ע"א 429/80 הנ"ל [16] וכן ע"א 538/80 הנ"ל [15])."

80. ברי כי התקנת גדרות בחצר הבית מהווה שינויים ברכוש המשותף והיא אינה מותרת גם מקום שבעלי דירות אחרים הקדימו פגיעה דומה משלהם. היינו, פגיעה שפגע אחד אינה מכשירה את פגיעתו של האחר. הנתבעים לא הוכיחו כי קיבלו את הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית לביצוע השינויים ברכוש המשותף, לא מלכתחילה ואף לא בדיעבד. והעובדה כי בעלי דירות אחרים בבית התקינו אף הם גדרות ברכוש המשותף אין בה כדי להכשיר את מעשיהם של הנתבעים.

81. הנה כי כן, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים וביקרתי במקום, נחה דעתי כי יש להורות על הסרת הגדרות שהותקנו בחצר הסמוכה למבנה III.

82. יחד עם זאת, לגבי החצר ששימשה את נתבעים מס' 4 ו-5, לא שוכנעתי כי הגדרות שהותקנו בה הותקנו דווקא על-ידי נתבעים מס' 4 ו-5. נתבעת מס' 5 העידה בעמ' 13 לפרוטוקול, שורה 31, כי: "הגינה נבנתה ונסגרה ע"י שכנים של כל הבניין. כששמו את גדר הבמבוק אנחנו היינו באילת". לדבריה - "לא מדובר בגינה של ריטה כמו שנאמר אלא של כל השכנים בבניין. יש לי תמונות של חלק מהנתבעים שהם נוכחים בגינה ואף ערכו שם ימי הולדת". ראו עדותה בעמ' 13 לפרוטוקול, שורות 31-34. מטעם התובעים אמנם העידה הגב' זליקוביץ, בעמ' 7 לפרוטוקול, שורות 7-8, כי נתבעת מס' 5 היא זו שתחמה את החצר בגדרות ודלת, אך היא אישרה כי המפתח לחצר נמסר למספר בעלי דירות בבית, מה שמחזק את גרסת נתבעת מס' 5 כי התחימה נעשתה ע"י מספר בעלי דירות בבית במשותף.

83. אציין גם כי אמנם התרשמתי שנתבעים מס' 4 ו-5, לאור הקרבה פיזית של דירתם לאותה חצר, הפיקו את התועלת הרבה ביותר מהחצר שנתחמה, ותעיד על כך הסכמתם לשאת בעלויות חשבונות החשמל בגין תאורת החצר ששולמו על-ידם (ראו עדות נתבעת מס' 5, עמ' 15 לפרוטוקול, שורות 11-17), אך הדבר אינו מעיד על כך שפעולות תחימת וקירווי החצר נעשו דווקא על-ידם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

84. היות שלא שוכנעתי כי תחילת החצר בוצעה רק ע"י נתבעים מס' 4 ו-5 ולא ע"י מספר בעלי דירות בבית שהיה להם עניין בכך, לא מצאתי לחייב דווקא את נתבעים מס' 4 ו-5 בסילוק הגדרות, הסוכך והדלת.

85. לאור האמור, מששוכנעתי כי הצבת הגדרות, הסוכך והדלת מהווה תפיסת חזקה ייחודית שלא כדין ברכוש המשותף יש בדעתי להורות על סילוקם. יחד עם זאת, משלא הוכח מי הם בעלי הדירות שהתקינו את הגדרות, הסוכך והדלת, מאפשרת אני לתובעים לסלק על חשבונם באמצעות מי מטעמם, את הגדרות, הסוכך והדלת.

86. באשר לחצר שבשימוש נתבעים מס' 1 ו-2, נתבעת מס' 1 העידה כי הגדר נבנתה במימון של מספר בעלי דירות במבנה (ראו עדותה בעמ' 9 שורות 27-32), אך אישרה כי היא ובעלה, נתבע מס' 2, ביצעו את תחילת החצר על מנת שיהיה להם שקט, ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 36 ואילך.

87. משקבעתי כי הנתבעים לא היו רשאים לתחום את החצר, מורה אני לנתבעים מס' 1 ו-2 לפרק את הגידור של חלק החצר אותו הקימו. האמור יבוצע בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

88. התובעים יהיו רשאים, בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין, לפרק על חשבונם את יתר הגדרות שהותקנו בעורף מבנה III.

החזר הסך של 500 ₪ לתובע מס' 2-

89. לא נשמעו חקירות ולא הוגשו ראיות בעניין זה, וגם בסיכומי התובעים נזנחה טענה זו.

90. לאור האמור, בהיעדר הוכחה כלשהי בעניין אני דוחה טענה זו.

סוף דבר-

91. לאור האמור, אני מורה לנתבע מס' 3 לבנות בתוך 90 יום מיום קבלת פסק הדין חלף השביל שנהרס שביל ברוחב 1 מ'. ככל שבפרק הזמן עד למועד שנקבע להריסה תאשר האסיפה הכללית של הבית (שתכונס כדין מקרב בעלי הדירות בשלושת המבנים לבקשת הנתבע) שלא להקים את השביל חזרה, תחייב החלטה זו חלף הצו שניתן.

92. התובעים יהיו רשאים להרוס על חשבונם את הקירות המודגמים בתמונה התחתונה במוצג ת/4, המצויים בקומת העמודים של מבנה III, ולהשיב את המצב לקדמותו, ולחלופין, יהיו רשאים לכנס אסיפה כללית מקרב בעלי הדירות בכל המבנים אשר על סדר יומה תעמוד ההצעה שהנציגות הכללית של הבית תהרוס את הקיר במימון של כל בעלי הדירות בבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 8/547/2018

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

93. נתבעים מס' 1 ו-2 יפרקו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין את הגידור של חלק החצר אותו הקימו. התובעים יהיו רשאים לפרק בתוך 60 יום מיום קבלת פסק הדין את יתר הגדרות המצויים בעורף מבנה III.

94. נתבעים מס' 1 ו-2, ביחד ולחוד, ישלמו לתובעים, אצל תובעת מס' 1, הוצאות משפט בסך כולל של 1,800 ₪. נתבע מס' 3 ישלם לתובעים, אצל תובעת מס' 1, הוצאות משפט בסך כולל של 1,800 ₪.

95. לאור העובדה שלא מצאתי ליתן צו המופנה כנגד נתבעים מס' 4 ו-5, ובשים לב להצהרת נתבעת מס' 5 בדיון הראשון שהתקיים בתיק כי אין לה התנגדות שיינתן כל פסק דין שהוא בתיק, לרבות פסק דין שיורה על הורדת הגדרות בקומת הקרקע, מצאתי לחייב את נתבעים מס' 4 ו-5 לשלם לתובעים, אצל תובעת מס' 1, הוצאות משפט בסך כולל של 900 ₪.

96. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.8.18) ועד התשלום המלא בפועל.

העתק יישלח לצדדים.
ניתן היום, כד' בכסלו תש"ף (22.12.19), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין